

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

5830/2540

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ

ผู้ชำระ

บัญชี

ร้องขอ ให้ บริษัท เงินทุน ยูไนเต็ด มา

ลา ย่น จำกัด ล้มละลาย

ผู้ชำระ

บัญชี

นาง สุนารี สันติธรรารักษ์

เจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 154, มาตรา 155

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94

กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 154 เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเอง เจ้าหนี้ซึ่งเป็นประธานกรรมการของลูกหนี้ได้คำประกันและจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้ของลูกหนี้แล้ว ต่อมาภายหลังเจ้าหนี้ได้ทำหนังสือสละสิทธิไล่เบี้ย และสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือลูกหนี้ทุกอันดับให้ไว้แก่บริษัทลูกหนี้เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามา ตรวจ กิจการของลูกหนี้แล้ว พบว่าเจ้าหนี้ได้เอาเงินของลูกหนี้ไปซื้อที่ดินมาเป็นของเจ้าหนี้เป็นส่วนตัวและเพื่อให้เจ้าหนี้จะได้บริหารงานของลูกหนี้ต่อไป แม้หากเป็นการแสดงเจตนาหลงด้วยสมรู้กับลูกหนี้ทำหนังสือดังกล่าวขึ้นก็ตาม แต่เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยและเจ้าหนี้อื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายแต่การแสดงเจตนาหลงนั้นได้เชื่อว่าเจ้าหนี้ได้สละสิทธิดังกล่าวจริง เจ้าหนี้จึงต้องห้ามมิให้ยกข้อไม่สมบูรณ์นี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคแรก

ดังนี้เจ้าหนี้จึงไม่อาจขอรับชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.2483 มาตรา 94

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) เต็ด
ขาดแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2531นางสุนารี สันติธรรักษ์ เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้เป็นค่าหนี้ตามภาระสัญญาค้ำประกันและเงินทดรองจ่ายเป็น
เงิน160,757,890.16 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 104 แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ราย
นี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า เจ้าหนี้ได้ทำหนังสือสละสิทธิไล่
เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินและดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไป
อย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันการอวัลตัวเงินการจำนองหรือจำนำทรัพย์สินเป็น
ประกันหนี้ของลูกหนี้และสละสิทธิในการเข้ารับช่วงสิทธิบรรดาที่เจ้าหนี้อื่นมีอยู่เหนือ
ลูกหนี้ มูลหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทุกอันดับแม้จะฟังว่ามีอยู่จริงแต่เมื่อเจ้า
หนี้ยินยอมสละสิทธิไล่เบี้ยและสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิแล้ว เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ
ขอรับชำระหนี้ได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้น ตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็น
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้
ยุติว่า เจ้าหนี้เป็นประธานกรรมการของลูกหนี้เจ้าหนี้ได้ค้ำประกันและจำนองที่ดิน
เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ภายหลังเจ้าหนี้ได้ทำหนังสือสละสิทธิไถ่เบี่ยและสละสิทธิ
ในการรับช่วงสิทธิบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือลูกหนี้ทุกอันดับให้ไว้แก่บริษัทลูกหนี้

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้มีว่า หนังสือตกลงสละสิทธิไถ่เบี่ยและสละ
สิทธิในการรับช่วงสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้หรือไม่เพียงใด เจ้าหนี้ฎีกาว่า แม้เจ้า
หนี้และลูกหนี้จะอยู่คนละฐานะตามกฎหมาย แต่ตามความเป็นจริงเจ้าหนี้ในฐานะผู้มี
อำนาจกระทำการแทนลูกหนี้อย่อมรู้ถึงฐานะของตนและฐานะของลูกหนี้เป็นอย่างดี
หนังสือตกลงสละสิทธิดังกล่าวในใจจริงของเจ้าหนี้มิได้มีเจตนาให้ตนต้องผูกพันตาม
ที่ได้แสดงออกมานั้นซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือลูกหนี้ได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของ
เจ้าหนี้อยู่แล้ว หนังสือตกลงสละสิทธิจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 154 การที่ศาลอุทธรณ์นำมาตรา 155 วรรคแรก ใช้บังคับจึงเป็นการ
ปรับบทมาตราผิดนั้นเห็นว่ากรณีตามมาตรา 154 เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาด้วย
กันเองแต่ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้การที่เจ้าหนี้ทำหนังสือสละสิทธิไถ่เบี่ยและสละสิทธิ
ในการรับช่วงสิทธิบรรดาที่เจ้าหนี้มีเหนือลูกหนี้นั้นเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้ามাত্রวจกิจการของลูกหนี้แล้วพบว่าเจ้าหนี้ได้เอาเงินของลูกหนี้ไปซื้อที่ดินมาเป็น
ของเจ้าหนี้เป็นส่วนตัวจึงให้เจ้าหนี้ทำหนังสือสละสิทธิดังกล่าวให้ไว้แก่ลูกหนี้เพื่อเจ้า
หนี้จะได้บริหารงานของลูกหนี้ต่อไป หากเป็นการแสดงเจตนาลวงด้วยสมรู้กับลูกหนี้
ทำหนังสือดังกล่าวขึ้นดังที่เจ้าหนี้กล่าวอ้าง แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเจ้าหนี้

อื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายแต่การแสดงเจตนา
ลวงนั้นเชื่อว่าเจ้าหนี้ได้สละสิทธิดังกล่าวจริง เจ้าหนี้จึงต้องห้ามมิให้ยกข้อไม่สมบูรณ์
นี้ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 155 วรรคแรก
เจ้าหนี้จึงไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา
94

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์ท-วิชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ